

1505852-13.2018.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... inclusive se encontra preso por tráfico de drogas, havendo fortes indícios do mesmo ter recebido o celular da vítima no comércio ilícito de entorpecentes.

Denúncia recebida aos 24/06/2019 (fl. 133).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual. Ainda, pugnou pela concessão de justiça gratuita ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

processo 1505852-13.2018.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505852-13.2018.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação culposa

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3122209/2018 - DEL.INV.GER. PRES. PRUDENTE, 2730170 - DEL.INV.GER. PRES. PRUDENTE

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

ETEVALDO ANDRÉ DO NASCIMENTO JUNIOR

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de ETEVALDO ANDRÉ DO NASCIMENTO JUNIOR, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal.

Narra a denúncia que, em meados de 2017, o denunciado adquiriu para si em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um aparelho celular Moto X, 2ª geração, IMEI 353320067368311, pertencente à vítima Lucas Tozzi de Oliveira. Segundo a acusação, referido aparelho celular foi objeto de roubo ocorrido no dia 04/02/2017, consoante Boletim de Ocorrência juntado. Em seguida, provavelmente o autor do roubo, ofereceu o celular ao denunciado, o qual, mesmo ciente da procedência criminosa, adquiriu-o por preço vil, desacompanhado de nota fiscal e outros acessórios que demonstram a licitude de sua origem.

Consta que, após diligências da polícia civil, apurou-se que o aparelho foi utilizado pelo número (18) 99663-3752, pertencente a Letícia Farias Lima, a qual confirmou que estava sendo utilizado pelo denunciado.

Outrossim, conforme narrado pelo MP, o denunciado inclusive se encontra preso por tráfico de drogas, havendo fortes indícios do mesmo ter recebido o celular da vítima no comércio ilícito de entorpecentes.

Denúncia recebida aos 24/06/2019 (fl. 133).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual. Ainda, pugnou pela concessão de justiça gratuita (fls. 159/163).

Por decisão de fls. 169/170, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi colhido o depoimento da vítima, bem como ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em memoriais (fls. 317/320), o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial, a desclassificação para o delito de receptação culposa, com aplicação de pena exclusiva de multa, ou, subsidiariamente, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (fls. 324/330).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade em relação ao delito de receptação sequer foi configurada.

A vítima Lucas Tozzi de Oliveira, em juízo, disse que estava na Avenida Joaquim Constantino, no ponto de ônibus, até que chegou uma pessoa a pé. Referida pessoa lhe disse que era um assalto e que era para passar o celular. Passou o celular para o criminoso, que ainda perguntou se o depoente tinha dinheiro, ao que respondeu que tinha. Ato contínuo, tirou dinheiro da carteira e deu ao assaltante, que foi embora em uma moto. Relatou que não recuperou o celular. A polícia apresentou diversas fotos de pessoas, mas não conseguiu identificá-lo. Não falaram depois se o celular estava sendo utilizado por outra pessoa. Relatou que havia acabado de trocar a tela do celular, e seu estado de uso era "perfeito".

Interrogado em juízo, o réu Etevaldo André do Nascimento Junior disse que na época dos fatos, estava sem telefone. Foi no aplicativo denominado "feira do rolo" para saber se tinha telefone para vender. Apareceu o telefone referido na denúncia. A moça que ofertou disse que o celular era de "segunda mão" e estava precisando do dinheiro, ressaltando que não tinha mais documento, nem caixinha. A mulher disse que estava vendendo por R\$ 300,00 e garantiu que não era roubado. Disse que combinou com essa mulher que iria encontrá-la no centro de Presidente Prudente.

Relatou que foi ao encontro dessa mulher e viu o celular, ofertando o valor de R\$ 200,00 à vista, sendo que novamente ela garantiu que não era produto de roubo e que se desse problema poderia ir até a casa dela. Ato contínuo, adquiriu o telefone, comprou um chip. Quando foi preso, o celular ficou em um quarto. Entrou um pessoal no local e pegou pertences suas e inclusive sumiu seu celular. Posteriormente, soube do agendamento da audiência em juízo. Sobre a moça que lhe vendeu, ela falou que morava na Vila Brasil, mas não sabe dizer qual é o endereço dela. Afirmou que conhece Letícia e registrou o chip no nome dela porque tinha acabado de perder seus documentos. Enfatizou que não sabe ler nem escrever. Por fim, esclareceu que manteve relacionamento com Letícia por algum tempo, e o celular já era usado, ressaltando que sempre comprava celulares usados no nordeste.

Como se vê, a vítima, a despeito de ter narrado coerentemente ter sido vítima de roubo, e que o criminoso acabou levando seu celular, nada esclareceu a respeito da acusação veiculada na denúncia dos presentes autos.

Ademais, não foi produzida nenhuma prova testemunhal, sob o crivo do contraditório, e o depoimento da testemunha Letícia Farias Lima em solo policial (fls. 31/32) apenas evidenciou que o réu, por certo período, utilizou o celular objeto do roubo, nele cadastrando um chip em nome da depoente, o que, por si só, não denota a receptação dolosa ou mesmo culposa do denunciado.

É cediço que em delitos como tais, o fato de o réu ser localizado com o produto de crime anterior, em regra, faz com que haja inversão do ônus da prova, de modo que

ele fica responsável por provar que não sabia da origem ilícita do objeto. Ocorre que, no caso em testilha, o réu sequer foi pego na posse do celular, não obstante tenha admitido que o adquiriu na "feira do rolo", pagando R\$ 200,00, após ter negociado com a vendedora, que inicialmente ofertou-o por R\$ 300,00. A versão apresentada pelo denunciado, mesmo que não tenha sido corroborada por nenhum elemento de prova, é verossímil.

De mais a mais, não há como aferir o dolo ou mesmo culpa do agente ao ter adquirido o celular produto de roubo anterior, porquanto sequer foi carreado aos autos laudo de avaliação (ainda que indireta), sendo, em última análise, desconhecido o estado de conservação do bem na ocasião em que foi alienado ao denunciado.

A par disso, cabe destacar que nem houve especificação na denúncia a respeito do valor do celular, e o preço que teria sido pago pelo acusado. Ao revés, a narrativa é um tanto genérica, amoldada em conjecturas (destaque-se: ... Provavelmente o autor do roubo, ofereceu o celular ao denunciado... havendo fortes indícios do mesmo ter recebido o celular da vítima no comércio ilícito de entorpecentes), tangenciando a inépcia.

Desse modo, em outras palavras, não há prova suficiente para a condenação, sendo imperativa a aplicação do princípio in dubio pro reo, para fins de absolver o acusado.

Nessa esteira, no processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta possibilidade acerca do delito e da autoria.

Nesse sentido:

É imperativa a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo quando a autoria está sinalizada como mera possibilidade. Para a condenação criminal exige-se certeza plena. Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do CPP (In RT, v. 809/657). Como se anotou, "uma sentença condenatória não pode ser baseada única e exclusivamente em indícios. (...) O Estado que reprime o delito é o mesmo que garante a liberdade. O Estado de Direito é incompatível com a fórmula totalitária. Nele prevalece o império do direito que assegura a aplicação da máxima in dubio pro reo (TJMG, APCR 000.331.640-3/00, 1ª C.Crim., Rel. Des. Tibagy Salles, J. 06.05.2003).

De rigor, pois, a absolvição do acusado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal veiculada nesta ação penal e o faço para ABSOLVER o réu ETEVALDO ANDRÉ DO NASCIMENTO JUNIOR, da imputação que lhe foi feita como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Vistas ao MP.

Transitada em julgado, estando em termos, archive-se.

P. Int.

Presidente Prudente-SP, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA